

1017508-36.2022.8.26.0562

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: SIMONE CURADO FERREIRA OLIVEIRA

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 7ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... responsabilidade do condomínio pelo roubo que os autores sofreram. Alegou que o é um edifício simples, sem portaria e em observância a convenção condominial não há cobrança de qualquer taxa relacionada à segurança ou pagamento de indenização para esses casos. Indicou que a existência de câmeras no circuito interno é apenas para fiscalização dos próprios moradores, vez que sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

7ª Vara Cível

Rua Bittencourt, 144, Santos - SP - cep 11013-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1017508-36.2022.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1017508-36.2022.8.26.0562

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Andre Baptista Kuhn e outro

Requerido:

Condominio Edificio Paulo Rogerio

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SIMONE CURADO FERREIRA OLIVEIRA

Vistos.

ANDRÉ BAPTISTA KHUN E ANDRÉIA APARECIDA PEREIRA KHUN promovem AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS contra EDIFÍCIO PAULO ROGÉRIO.

Alegam, em suma, que em 21/11/21 locaram o apartamento 25 do condomínio réu vez que iriam contrair núpcias em 05/03/22. Um dia antes do casamento, foram abordados no interior do réu por dois homens armados que anunciaram um assalto, sendo subtraídos uma corrente de ouro de R\$ 10.000,00 e um aparelho celular Galaxy M51, no valor de R\$ 1.699,00. No boletim de ocorrência ficou constando que um dos meliantes foi preso mas o outro conseguiu fugir, mas os pertences não foram recuperados. Indicam que toda a ação foi registrada pelo circuito interno do condomínio que forneceu as gravações para a polícia. Indicaram que não houve arrombamento e que o ingresso dos marginais ocorreu por falha na segurança, havendo culpa do réu vez que eles ingressaram pela porta da frente, sem qualquer dificuldade denotando fragilidade da segurança existente no local. Em razão de tal fato, rescindiram o contrato de locação vez que o condomínio foi notificado e

nenhuma solução foi apresentada ou sequer foi revisto o sistema de segurança e, também, passaram a conviver com desequilíbrios psicológicos em razão do ocorrido.

Em razão da falha da segurança por parte do réu, sustentam que o réu deve responder pelos prejuízos materiais indicados pela perda dos objetos acima indicados, bem como do valor da multa pela rescisão contratual, no valor de R\$ 3.818,67, totalizando o prejuízo material de R\$ 15.517,67, além dos danos morais que no valor de R\$ 10.000,00, para cada autor, mais custas e honorários. Com a inicial juntou documentos (fls. 7/54).

O réu foi citado e apresentou contestação (fls. 67/76). Alegou que não deu causa ao ato criminoso vez que inexistente responsabilidade do condomínio pelo roubo que os autores sofreram. Alegou que o é um edifício simples, sem portaria e em observância a convenção condominial não há cobrança de qualquer taxa relacionada à segurança ou pagamento de indenização para esses casos. Indicou que a existência de câmeras no circuito interno é apenas para fiscalização dos próprios moradores, vez que sendo edifício sem portaria e apenas com interfone, para facilitar o acesso dos condôminos, não tendo dever de segurança do condomínio. Em razão de não haver expressa previsão na convenção ou no regimento interno do condomínio não pode ser responsabilizado pelos danos alegados na inicial. E indicou que não há culpa do condomínio pela ocorrência do evento criminoso vez que não houve nenhuma negligência do condomínio ou de seus funcionários. Impugnou o dano material alegado vez que no boletim de ocorrência não consta qualquer descrição do celular, não podendo ser considerado o indicado às fls. 53 e quanto ao valor da corrente de ouro impugnou o valor por não haver nota fiscal de tal produto. Juntou documentos (fls. 77/130).

A réplica foi ofertada (fls. 134/136) reiterando os termos da inicial e indicando que o acesso dos marginais no interior do condomínio ocorreu por falta na fechadura, já que adentraram sem qualquer dificuldade de acesso. Pelas imagens indicou que ficou demonstrada a retirada da corrente de ouro e do celular e no processo criminal foi admitida a subtração de tais objetos. Juntou documentos (fls. 137/150).

O réu tomou ciência dos documentos (fls. 154/158) alegando que no autos não há prova de que o portão estava trancado ou aberto e na sentença criminal não ficou claro como conseguiram entrar no condomínio. Impugnou a cobrança da multa contratual postulada na inicial.

Os autores requereram o julgamento antecipado (fls. 162).

Foi certificado o decurso do prazo para o réu especificar provas (fls. 164).

É o relatório.
DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais na qual os autores pretendem o ressarcimento dos prejuízos sofridos em razão do assalto sofrido nas

dependências do réu, sustentando a ocorrência de falha na segurança por parte do réu.

Por sua vez, o réu sustenta que não teve nenhuma culpa pelo evento, vez que sequer tem portaria e na convenção condominial não há qualquer cobrança de taxa relacionada à segurança ou pagamento de indenização nestes casos.

Destaco que ressalvada a hipótese de responsabilidade (subjetiva) por culpa de seu preposto, o condomínio somente poderá responder pelos danos sofridos pelo condômino, em decorrência de fatos havidos em suas dependências, se houver previsão convencional para tanto.

Porém, no caso não há nenhuma previsão em convenção de condomínio ou em decisão de assembleia fixando a responsabilidade do Condomínio, sendo necessária a análise da questão sob o ângulo da responsabilidade subjetiva, considerando-se eventual conduta culposa (negligência, imprudência ou imperícia) dos prepostos

Assim, necessária a análise dos documentos juntados, vez que os autores requereram o julgamento antecipado.

Os documentos de fls. 9/16 comprovam que os autores firmaram contrato de locação de uma unidade do condomínio réu, com início em 30/11/21.

Os documentos de fls. 17/18 comprova que os réus notificaram solicitando a rescisão do contrato de locação, sem culpa dos autores, em face do assalto sofrido. Comprova a ocorrência do assalto em 04/03/22, com indicação de que foram levados uma corrente de ouro e um celular, tendo o fato ocorrido no hall de entrada do condomínio.

O documento de fls. 49 comprova o distrato do contrato de locação (fls. 49), com cobrança da multa contratual no valor de R\$ 3.818,67

Os documento de fls. 50/52 os medicamento utilizados e o de fls. 53 a nota fiscal do celular.

Na convenção condominial fls. 67/90 não foi fixada nenhuma obrigação do condomínio quanto a segurança do local.

Na sentença prolatada perante o juízo criminal foi consignado que o réu viu os autores entrando no condomínio e observou uma corrente de ouro no pescoço do autor e anunciou o assalto junto com seu comparsa com uma arma, tendo levado os pertences das vítimas.

O autor, ouvido perante o juízo criminal (fls. 141), não soube informar como os meliantes entraram no condomínio mesmo após visualizar as imagens da câmera de segurança.

Durante a instrução os autores não requereram nenhuma prova para demonstrar a fragilidade da segurança no local, tendo apenas alegado na inicial que os meliantes

não tiveram dificuldade para ingressar no edifício.

Ressalto que era ônus dos autores a prova dos fatos constitutivos de seu direito, isto é, a ocorrência dos danos, do nexa causal e do ato ilícito praticado.

No caso, a alegada falha não ficou devidamente comprovada pois o réu demonstrou, pelas fotos juntadas, que não é dotado de portaria, logo não tem funcionário para controlar o acesso no edifício. E que as câmeras de segurança foram colocadas para benefício dos próprios moradores vez que há interfone no local.

Da análise das imagens não se pode atestar que houve falha por parte do réu pois não ficou comprovado como os meliantes tiveram acesso ao edifício. O fato é que conseguiram ingressar e praticar o roubo, porém, tal ingresso não pode ser considerado como falha na segurança do condomínio vez que sequer há sistema de segurança no local.

A existência de sistema de câmeras não pode ser considerado como artefato para garantia de segurança vez que da análise dos boletos juntados não há nenhuma cobrança de despesas condominiais com tal natureza, ficando aceita a alegação do réu de que tais câmeras existem para facilitar o acesso dos próprios condôminos em face da existência de interfone no local para acesso aos apartamentos.

Assim, não há fundamento para cogitar de responsabilidade do condomínio réu.

A propósito: Nesse sentido: "CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. FURTO EM UNIDADE AUTÔNOMA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. INEXISTÊNCIA, NA HIPÓTESE DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para que se possa reconhecer a responsabilidade do condomínio por furtos ou roubos ocorridos dentro das unidades autônomas é necessário que haja expressa previsão convencional nesse sentido (aliada ao conjunto probatório da ocorrência do fato), ou, ao menos, que a culpa do condomínio fosse demonstrada de forma inequívoca, o que não ocorreu nos autos. 2. Recurso improvido. (TJSP, Apelação nº 0015249-57.2011.8.26.0114 - 35ª Câmara Rel. Des. ARTUR MARQUES. - J. 21/03/2016)

"Apelação cível - Indenização Assalto em unidade condominial. O condomínio edilício é ente despersonalizado. Não se trata de prestador de serviços. Deve prevalecer o disposto na convenção, pois foi essa a vontade dos condôminos. O condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns ou interior da unidade se isso estiver expressamente previsto na convenção. Entendimento pacificado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e pela jurisprudência do E. S.T.J. Dano moral Ausência de nexa causal - Apelo desprovido. O condomínio edilício é ente despersonalizado. Aqui não se trata de pessoa jurídica com deveres e responsabilidades nem se trata de prestadora de serviços, como quer parecer a autora. O Condomínio é constituído por pessoas que se uniram em razão de residir em uma unidade residencial situada no condomínio edilício e para resguardar os interesses comuns. Não há aqui um contrato de responsabilidade. Todos os condôminos decidem, em Assembleia, os limites das responsabilidades, as contratações, as reformas etc. O mesmo se aplica no caso de condomínio de salas comerciais.x 6 - TJSP - Apelação nº 0044290-28.2008.8.26.0000 - 8ª Câmara Rel. Des. Ribeiro da Silva. - J. 1/08/2012 6

No mesmo sentido é a orientação da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. FURTO EM UNIDADE AUTÔNOMA. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. ALEGADA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE. SÚMULA 5/STJ. PREPOSTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PRECEDENTES. 1. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento no sentido de que "O condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção." (EResp 268669/SP, Relator o Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 26.4.2006) 2. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido está fundamentado no fato de que: (a) o furto ocorreu no interior de uma unidade autônoma do condomínio e não em uma área comum; (b) o autor não logrou êxito em demonstrar a existência de cláusula de responsabilidade do condomínio em indenizar casos de furto e roubo ocorridos em suas dependências. 3. Para se concluir que o furto ocorreu nas dependências comuns do edifício e que tal responsabilidade foi prevista na Convenção do condomínio em questão, como alega a agravante, seria necessário rever todo o conjunto fático probatório dos autos, bem como analisar as cláusulas da referida Convenção, medidas, no entanto, incabíveis em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7 desta Corte. 4. Impossibilidade de análise da questão relativa à responsabilidade objetiva do condomínio pelos atos praticados por seus prepostos por ausência de prequestionamento. 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (- AgRg no Agravo de Instrumento 1.102.361/RJ. Rel. Min. RAUL ARAÚJO FILHO, DJe 13/03/2009).

Deste modo, da análise dos autos, não há possibilidade de reconhecimento da responsabilidade do réu pela reparação pleiteada, sendo de rigor a improcedência da ação vez que não comprovada a culpa do réu pelos fatos indicados na inicial.

Ante ao exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação proposta por ANDRÉ BAPTISTA KHUN E ANDRÉIA APARECIDA PEREIRA KHUN contra CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAULO ROGÉRIO e, em consequência, condeno os autores no pagamento das custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade concedida.

P.I.

Santos, 05 de dezembro de 2022.

Simone Curado Ferreira Oliveira
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA